

Số: 09/HĐDV-HP/2023

Cần Giuộc, ngày 02 tháng 01 năm 2023

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT



Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định Số 06/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An ngày 13/1/2022 của Về việc ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101950698 do Sở KHĐT tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 09/06/2020.

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2023, tại Công ty TNHH MTV thu gom rác Huỳnh Phát, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306151768 do Sở KHĐT tỉnh Long An cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 23/12/2022.

Địa chỉ : Lô D2, Cụm Công Nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại : 0272.3779920

Fax: 0272.3779914

Mã số thuế : 1100676611

Đại diện bởi : Ông **Huỳnh Ngọc Thạch** Chức vụ: **Giám Đốc Điều Hành**

Theo Giấy ủy quyền số: 03/2023/UQ-DTTC/HCNS ký ngày 01/01/2023.

BÊN B: CÔNG TY TNHH MTV THU GOM RÁC HUỖNH PHÁT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101950698 do Sở KHĐT tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 09/06/2020.

Địa chỉ : Số 43/3 Ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Điện thoại : 0937.919.140

Tài khoản số : 060250092388 Tại Ngân hàng Sacombank – CN Bình Chánh.

Mã số thuế : 1101950698

Đại diện bởi : Ông **Đặng Thanh Phong**

Chức vụ: **Phó Giám Đốc**

Theo giấy ủy quyền số: 01/2020/UQ – HP ngày 10/06/2020.

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt (sau đây gọi tắt là



“Hợp đồng”) với những điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG – PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

- 1.1 Bên A đồng ý giao cho Bên B thực hiện và Bên B đồng ý nhận thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt (sau đây gọi tắt là “rác” hoặc “chất thải”) theo yêu cầu của Bên A cụ thể như sau:
 - 1.1.1 Phí dịch vụ: **5.000.000 VNĐ/tháng**; (Bằng chữ: Năm triệu đồng/tháng)
Đơn giá trên bao gồm chi phí thu gom và thuế GTGT.
 - 1.1.2 Địa điểm thu gom: Lô D2, Cụm Công Nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
 - 1.1.3 Tần suất thu gom: tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết). Mỗi ngày 60 phút, thời gian lấy rác từ 08:00 đến 09:00 vào buổi sáng hoặc 13:00 đến 14:00 vào buổi chiều
 - 1.1.4 Giá nêu tại Điều 1.1.1 Hợp đồng được giữ cố định trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng và đã bao gồm tất cả các chi phí cần thiết khác để Bên B hoàn tất các công việc theo quy định tại Hợp đồng
- 1.2 **Thanh toán**
 - 1.2.1 Bên A thanh toán cho Bên B bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của Bên B được nêu tại phần đầu của Hợp đồng này.
 - 1.2.2 Bên A thanh toán tiền phí dịch vụ cho Bên B từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng khi Bên A nhận được hồ sơ thanh toán: **Biên lai thu phí/Hóa đơn.**

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 2.1 Tập trung chất thải đúng nơi quy định và phải để gọn gàng, không vứt bừa bãi gây khó khăn cho việc thu gom.
- 2.2 Thanh toán đúng thời hạn quy định trong Hợp đồng.
- 2.3 Bên A được quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nếu Bên B:
 - 2.3.1 Bên B thể hiện rõ ý định không tiếp tục thực hiện Hợp đồng.
 - 2.3.2 Bên B vi phạm các quy định trong Hợp đồng này hoặc các cam kết khác, đã được Bên A nhắc nhở 01 lần mà không khắc phục.
 - 2.3.3 Các trường hợp khác theo quy định trong Hợp đồng này và quy định của pháp luật.
- 2.4 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong Hợp đồng này và pháp luật.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 3.1 Cam kết có đủ điều kiện và năng lực thực hiện công việc theo Hợp đồng này và quy định pháp luật.
- 3.2 Gửi cho bên A biên lai thu phí và hóa đơn trước ngày 01 hàng tháng để bên A tiến hành thanh toán cho bên B
- 3.3 Được Bên A thanh toán theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này.
- 3.4 Chịu trách nhiệm thu gom chất thải theo đúng thời gian đã thỏa thuận và đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ tại nơi thu gom, đảm bảo tuân thủ quy định vệ sinh đô thị.
- 3.5 Không được phân lại rác trực tiếp tại nơi thu gom làm mất thời gian và cản trở lối đi hoặc cản trở hoạt động kinh doanh của Bên A.
- 3.6 Chất thải phải được thu gom hết trong ngày, không được tồn đọng qua ngày hôm sau. Trường

hợp Bên A phát hiện Bên B thu gom không sạch, gọn hoặc không thu gom chất thải thì Bên B sẽ bị phạt 100.000 VNĐ cho một lần vi phạm và được khấu trừ vào tiền phí dịch vụ hàng tháng.

- 3.7 Tuân thủ tuyệt đối các quy định của Bên A trong suốt quá trình thu gom chất thải tại địa điểm thu gom. Đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bên A trong suốt quá trình này. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào do nhân viên của Bên B gây ra cho Bên A hoặc Bên thứ 3 thì Bên B phải bồi thường thiệt hại cho Bên A hoặc Bên thứ 3.
- 3.8 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định trong Hợp đồng này và pháp luật.

ĐIỀU 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp các bên sẽ tự thương lượng giải quyết trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng quyền lợi của nhau. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì một trong hai bên được quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 5.1 Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung Hợp đồng đã ký kết. Không bên nào được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trừ trường hợp được quy định trong Hợp đồng này.
- 5.2 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh các vấn đề liên quan, hai bên tiến hành trao đổi và thống nhất trước khi thực hiện. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng phải được lập thành văn bản và được đại diện có thẩm quyền của các bên ký xác nhận.
- 5.3 Tất cả phụ lục ký kết giữa các bên và các văn bản khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.
- 5.4 Không bên nào được chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng này cho bên thứ ba khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia.
- 5.5 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày **02/01/2023** đến ngày **02/01/2024**. Hợp đồng tự động thanh lý khi các bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo quy định trong Hợp đồng.
- 5.6 Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.


ĐẠI DIỆN BÊN A

Huỳnh Ngọc Thạch

ĐẠI DIỆN BÊN B

Đặng Thanh Phong



